

| NO | 우수 사례명                           | 부서명   |
|----|----------------------------------|-------|
| 3  | 건설현장 매립폐기물 손해배상청구소송을 통한 회사 부담 경감 | 目目目目부 |

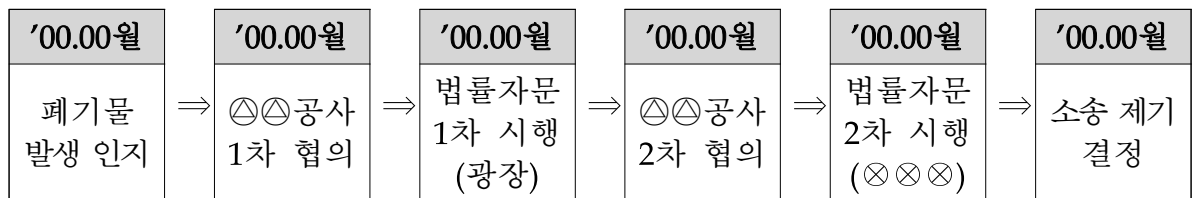
#### □ 추진배경

- ○○○○지역본부 신사옥의 지열설비 천공작업 중 원인불명의 매립폐기물 발견
- 매립폐기물 처리에 관한 매도자-매수자 협의 불가로 법적 소송 대응 필요

#### □ 추진방법 및 개선내용

##### ○ 추진 내용

- 2차에 걸친 협의를 하였으나, 매도자(㉠㉠공사)는 매립폐기물 처리와 관련하여 '해당 택지조성공사의 미포함 사항으로 매수자 처리' 주장으로 일관
- 법적 대응을 위한 법률자문(2회) 시행 및 손해배상청구소송 적극 검토
- 유사 판례 조사 등 승소가능성 검토 후, '손해배상청구소송' 시행 최종 결정
- 주요경과



##### ○ 손해배상청구소송 개요

- (원고)한전KDN, (피고)㉠㉠주택도시공사
- 소송내용 : 매립폐기물 처리비용 손해배상 청구
- 청구금액 : xxx,xxx,xxx원 ※ 소송비용은 승소비용에 따라 별도 부담
- 법률대리인 : ㉠㉠ 법률사무소
- 진행경과
  - KDN 소장 제출('○○.○○.○○.)
  - ○○○○지방법원 조정기일('○○.○○.○○.) 지정 ⇒ 피고 조정의사 없음(불출석)
  - ㉠㉠공사 준비서면 제출 및 KDN 접수('○○.○○.○○.) ⇒ 원고의 청구 모두 기각 주장
  - 現 한전KDN(▷▷팀) 반박 서면 준비 중

## □ 개선성과 및 계획

### ○ 개선성과

- ○○ 신사옥 확보 과정에서 **회사의 비용 부담 경감**을 위한 적극 행정 수행  
(동일 구역 내 연접한 2개 회사는 폐기물 처리비용 자체 부담)
- ○○사업처 사옥 신축 부지 매입 시 '**폐기물 처리 조항**' 신규 추가하여 동일건 사전 예방
  - 매립폐기물 발생 시 처리에 대한 주체 명확화 요청('○○.○○.○○.)
  - ○○시 : KDN 요청사항 수용하여 **표준매매계약서 조항 변경**  
(KDN 계약 체결 이후, ○○시는 타기관과 기 체결한 매매계약까지 해당조항 추가하여 변경계약 체결)

#### <관련 조항>

제10조(수인의무 및 현물확인)

① (생략)

② "매도인"은 "매수인"이 분양받은 토지에 대한 토공사시 원지반과 성토면에서 폐기물이 발견될 경우 그 처리비용을 부담하며, 원지반 및 절토면 이하(지하)에서 폐기물이 발견될 경우 그 처리비용은 "매수인"이 부담한다.(추가)

### ○ 환류계획

- 최종 판결 까지 승소를 위한 적극 대응
- 유사 판례 등 추가 조사/검토하여 **법률적 정당성 확보 노력**
- 향후 사옥 관련 부동산 매입 및 처분 시 불합리 조건 등 면밀히 검토하여 추진

첨 부 : 관련문서 1식.

[ 첨부 : 관련 문서 ]

